乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路项目挖掘机侧翻事故调查报告

2022年11月10日14时许，乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段K7-100施工段发生一起挖掘机侧翻事故，造成1人死亡。

事故发生后，乐业县人民政府高度重视，要求有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规，县人民政府成立了乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路项目挖掘机侧翻事故调查组(以下简称“事故调查组”)，事故调查组由县人民政府办公室联系副主任任组长，县人民政府办公室副主任、县应急管理局局长和县交通运输局局长任副组长，成员由县公安局、应急局、交通运输局、人社局、工会、幼平乡人民政府等部门派员组成。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法依规展开事故调查核实。调查组通过现场勘验、调查取证询问相关人员等方式进行调查，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了有关处理意见和事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

发生事故的工程项目为乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段，工程地点：广西百色市乐业县幼平乡

资金来源：2021年衔接资金,工程内容：新建公路，路线起点位于渡口村渡口附近接乐业县幼平乡百安村第一观景平台至渡口老寨芒果产业园硬化道路,由东向西布线，途经渡口村、百寒，终点位于百寒附近。线路全长9Km，采用四级公路技术标准，设计速度15Km/h。建设内容包括路面开挖、路基和面施工、涵洞等。工程造价10677808.16元。建设单位：乐业县交通运输局，设计单位：北京建达道桥咨询有限公司，施工单位：广西兴邦建设有限公司，监理单位：广西硕腾工程咨询有限公司。合同工期：2021年10月25日至2022年04月23日。

(二)事故相关单位情况

1.**劳务及施工单位：**广西兴邦建设有限公司，统一社会信用代码：91450981065408218G(8-1)，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：刘晓，成立日期：2013年04月02日，营业期限：长期，住所：北流市石塘路3号。

经营范围：

许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；消防设施工程施工；电力设施承装、承修、承试；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；矿产资源(非煤矿山)开采；河道采砂；房地产开发经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目：市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；地质灾害治理服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；土地整治

服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；新型建筑材料制造（不含危险化学品）;农林牧副渔业专业机械的安装、维修；大气污染治理；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；环境保护专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；砼结构构件销售；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；轻质建筑材料销售；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.**监理单位：**广西硕腾工程咨询有限公司，统一社会信用代码：91450108MA5PGNW53H(1-1)，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：覃彪，成立日期：2020 年 05 月 19 日，营业期限：长期，住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道西段 665 号南宁五象新区环球金融中心项目 T1 总部办公楼第十五层第 1503 号。

经营范围：

许可项目:工程造价咨询业务、建设工程质量检测、建设工程监理、建设工程勘察、建设工程设计、各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目:工程管理服务；政府采购代理服务；环保咨询服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司《工程监理资质证书》【证书编号：E245019355，有效期：至 2025 年 10 月 27 日，经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)，资质等级：市政公用工程监理乙级、房屋建筑工程监理乙级、电力

工程监理乙级、公路工程监理乙级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。】

(三)事故挖掘机情况（产品合格证明）

产品名称：液压挖掘机，产品型号：320GX，机器编号：CAT00320PTNG02405，发动机编号：2W226530，机械生产企业名称：卡特彼勒(徐州)有限公司，签发日期:2021年04月28日。挖掘机所有人：韦启豹。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

(一)事故发生经过

2022年11月10日上午，广西兴邦建设有限公司根据工作计划，安排了8台挖掘机在乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段K7-100段施工，同时安排了2名安全员和2名施工员在施工现场指挥，保安员韦承金也一起赴施工现场。12时许，8名挖掘机手、2名安全员和2名施工员回项目部（乐业县幼平乡百安村部）吃中午饭，韦承金个人在施工现场。在施工现场的韦承金擅自操作机器编号为CAT00320PTNG02405的挖掘机，14时许，因操作不当导致挖掘机侧翻，人和挖掘机一同掉入河中。发现时挖掘机已经全部沉入水中，水面上有一层挖掘机使用的油污，韦承金漂浮在水面。

(二)应急救援情况

事故发生后，在事故现场附近的渔民和群众乘渔船到事故发生地，将受伤的韦承金抬上渔船并送往百寒码头，同时拨打110报警电话并将事故电话告知№1标段项目部。赶到百寒码头的工友用皮

卡车将受伤的韦承金送往百安方向与前来抢救的120会合，与120会合后，医生立即对受伤的韦承金实施抢救，因韦承金伤势过重，抢救无效后死亡。

(三)事故善后处理情况

相关部门及单位积极做好遇难者家属的情绪疏导、心理安抚、赔偿协商、生活保障等工作。于2022年11月11日凌晨03时40分许，广西兴邦建设有限公司与遇难者家属达成一致，家属将遇难者遗体运回平果市。

(四)人员伤亡情况

韦承金，男，现年36岁，广西百色市平果市四塘镇人，在事故中受伤，抢救无效后死亡。

(五)事故直接经济损失

广西兴邦建设有限公司与遇难者家属尚未能达成赔偿协议，事故直接经济损失有待统计。

三、事故发生的原因

(一)事故直接原因

韦承金不具备挖掘机操作作业资格，擅自操作挖掘机，导致挖掘机侧翻。

(二)事故间接原因

1.广西兴邦建设有限公司，作为乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段劳务及施工单位，一是未严格落实企业安全生产主体责任，对员工的安全教育培训流于形式；二是施工现场安全管理、隐患排查不到位，对死者韦承金擅自操作挖掘机的违法行为没有及时发现和制止。

2.广西硕腾工程咨询有限公司，作为乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段监理单位，未严格履行监理单位工作职责，未认真开展日常安全检查与巡查，未及时发现施工现场安全隐患。

四、事故性质

经调查认定，乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路项目挖掘机侧翻事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位的处理建议

1.广西兴邦建设有限公司，作为乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段劳务及施工单位，未严格落实企业安全生产主体责任，施工现场安全管理、隐患排查不到位，未及时消除生产安全事故隐患，安全教育培训流于形式。对事故的发生负有责任。建议由乐业县应急管理局依照相关法律规定以予行政处罚。

2.广西硕腾工程咨询有限公司，作为乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段监理单位，未严格履行监理单位工作职责，未认真开展日常安全检查与巡查，未及时发现施工现场安全隐患。建议由乐业县交通运输局依据法律法规对该公司进行行政约谈。

（二）责任人员处理建议

1.广西兴邦建设有限公司

韦承金，乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段保安员，鉴于在事故中死亡，不再追究其责任。

卢永豪，乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段安全生产负责人。未严格履行监管职责，未能及时发现和制止违法行为，建议由广西兴邦建设有限公司依照内部管理规定进行处理。

赵丹，广西兴邦建设有限公司生产经理、乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段负责人，未认真督促、检查本单位在乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段K7-100段施工的安全生产工作，未严格履行负责人工作职责，未能及时发现和制止违法行为，建议由广西兴邦建设有限公司依照内部规定进行处理。

2.广西硕腾工程咨询有限公司

张世善，乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段监理员，未认真开展日常安全检查与巡查，建议由广西硕腾工程咨询有限公司依照内部规定进行处理。

邓鸿芳，乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段专业监理工程师，未认真指导、检查监理员工作。建议由广西硕腾工程咨询有限公司依照内部规定进行处理。

何鹏，乐业县雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路渡口至交良段项目№1标段总监理工程师，未认真履行项目总监理工程师岗位职责。建议由广西硕腾工程咨询有限公司依照内部规定进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

(一)落实企业安全生产主体责任

广西兴邦建设有限公司：严格落实企业安全生产主体责任，建立

健全公司安全生产规章制度并贯彻落实；全面开展事故隐患排查治理工作，加强现场监督检查，及时发现并消除事故隐患；严格人员资质、作业人员技能鉴定等备案手续；要认真落实对从业人员的安全教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，了解事故应急处理措施，熟悉自身在安全生产方面的权利和义务。

广西硕腾工程咨询有限公司：要加强技术管理、安全管理、合同履约管理，要严格按照合同约定履行监理责任；要严格履行现场监理职责，对监理过程中发现的安全隐患及时责令整改或向建设单位报告。要完善工程建设安全监督机制，落实安全监管责任，强化岗位的管控责任，在施工期间要专人现场带班管理。明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，特别是对特种设备操作、机械设备操作等环节定期专项排查。

(二)落实行业和属地监管责任

县交通运输局要深入组织开展公路建设工程领域安全生产专项整治工作，要加强公路建设工程安全监督检查，督促企业落实安全生产主体责任和企业主要负责人履行安全生产职责；要督促指导事故单位制定方案，落实事故防范措施，确保隐患整改工作落实到位。幼平乡人民政府要落实属地监管责任，加强对辖内建设工程的巡查检查，发现违法违规行为及时通报行业主管部门。

(三)深刻吸取事故教训，防范化解安全风险

县交通运输局结合当前工作要求，组织全县公路在建工地相关单位召开乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路项目挖掘机侧翻事故警示会，介绍本次事故发生经过，详细分析本次事故原因以及本次事故中暴露出的问题。督促各相关单位深刻吸取本次

事故教训，举一反三，认真对照查摆问题，制定并落实整改措施，全面防范化解安全风险。

附件：乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路项目挖掘机侧翻事故调查组成员名单及签字表

乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖
产业公路项目挖掘机侧翻事故调查组
2023年3月6日

附件:

乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路项目挖掘机侧翻事故调查组成员名单及签字表

姓名	单位及职务	签名
刘玉武	县人民政府办公室副主任	
龚茂波	县人民政府办公室副主任、县应急管理局局长	
覃 文	县交通运输局局长	
黄光明	县公安局治安大队大队长	
韦永治	县应急管理局总工程师	
黄朝隆	县交通运输局副局长	
覃贵南	县人力资源和社会保障局副局长	
韦良兴	幼平乡党委委员、副乡长	
李恩卷	县交通运输局建设管理股股长	
蓝有庆	县应急管理局执法大队大队长	
黄万锦	县公安局治安大队民警	
梁国华	县总工会办公室干部	

2023年3月6日《乐业县“11·10”雅长乡至幼平乡库区沿湖产业公路项目挖掘机侧翻事故调查报告》经全体成员研究讨论形成最终事故调查报告，并签字同意。